

Na osnovu člana 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", br: 49/06 i 51/09), člana 42. i 127. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Sl. glasnik Opštine Drvar“, br:2/15), Opštinsko vijeće Drvar na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2025. godine, donosi

O D L U K U

O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPŠTINE DRVAR („Službeni glasnik Opštine Drvar“ br. 21/25 i 2/26)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se javne površine koje se mogu privremeno koristiti, njihova namjena, pojam privremenih objekata za čije se postavljanje koristi javna površina, zone javnih površina, uslovi i kriteriji za privremeno korištenje javnih površina, visina, način plaćanja i korištenja naknade za privremeno korištenje javnih površina, nadzor nad provođenjem ove Odluke i druga pitanja od značaja za privremeno korištenje javnih površina na području Opštine Drvar.

Član 2.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se sve površine u opštoj upotrebi koje su po zakonu namijenjene da služe svima pod jednakim uslovima i to su:

1. Javne saobraćajne površine, ulice, ceste, (kolovozi i trotoari), parkirališta u naseljima i van naselja, trgovi, putevi, pješačke i biciklističke staze, nekategorisani putevi, mostovi, stajališta autobusnih stanica i zemljište oko njih, i sl.
2. Javne zelene površine su: parkovi, drvoređi, žive ograde uz javne površine, ulični travnjaci, travnjaci uz javne površine, sjetvene površine, cvijetnjaci, pojedinačne i grupne posude sa ukrasnim biljem, dječija i sportska igrališta, zelene površine oko kolektivnih stambenih objekata, škola, zdravstvenih ustanova, spomenika i vjerskih objekata, izvorišta i rezervoara vode, riječne obale i obale potoka, kao i zaštićena područja koja su kao takva utvrđena prostornim planom.
3. Ostale površine uz objekte kao što su ostale površine javnog saobraćaja - peroni i taxi-stajališta, površine namijenjene za javne skupove, tržnice - pijace (zelena i stočna), rekreacijski i sportski tereni, javna rasvjeta, javne česme, fontane, spomenici i spomen ploče, groblja, neuređene javne površine i prostori neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Član 3.

Privremeno korištenje javne površine podrazumijeva:

- a) postavljanje montažnih objekata, u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
- b) formiranje terasa i bašta, u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga,
- c) postavljanje objekata u svrhu reklamiranja i promocije,
- d) postavljanje pokretnih naprava u svrhu izlaganja i prodaje robe,
- e) postavljanje aparata za izlaganje, pripremu i prodaju hrane i pića,
- f) podizanje tende ili šatora,
- g) postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa,
- h) organizovanje prigodnih manifestacija, proslava i sl.,
- i) postavljanje građevinske fasadne skele,
- j) privremeno odlaganje materijala,
- k) prekopavanje javnih površina,
- l) postavljanje paleta sa ogrevnim drvima,
- m) korištenje stubova javne rasvjete u cilju postavljanja reklama ili drugih instalacija,
- n) zakup parking prostora,
- o) ostala privremena korištenja javnih površina.

II - USLOVI ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Član 4.

Privremeno korištenje javne površine može se odobriti uz uslov:

- da na predmetnoj lokaciji minimalna širina trotoara za odvijanje pješačkog saobraćaja ne bude manja od 1,20 m¹;
- ukoliko se radi o dijelu javne površine na kojoj se moraju izvoditi radovi na pripremi podloge kako bi se postavio objekat (kiosk, kontejner, kućica i sl.) ili radi formiranja ljetne bašte, uslov je da se radovi izvode suhim postupkom postavljanjem montažno-demontažne podloge;
- ograde i žardinjere sa cvijećem ne mogu biti veće od 80 cm mjereno od postojećeg terena;
- ne može se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbjednost saobraćaja i pješaka;
- mora osigurati bezbjednost saobraćaja i da se umanju estetski i opšti izgled lokacije;
- ne može se smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja (zaklanjati signalizaciju i sl.);
- objekti koji se postavljaju moraju biti montažno-demontažni, lake konstrukcije;
- izvođač radova je dužan da prilikom izvođenja radova obezbijediti nesmetan prolaz prodavnicama, školama i drugim objektima;
- ukoliko su radovi takve prirode da je potrebno izvršiti obustavu saobraćaja, investitor je dužan u saglasnosti sa organima nadležnim za regulisanje saobraćaja ulicu zatvoriti, postaviti propisane oznake i radove obaviti u roku predviđenom u odobrenju za zauzimanje javne površine;
- lokacija za koju je odobreno privremeno korištenje ne uključuje okolni prostor koji bi se koristio u svrhu reklamiranja, izlaganja ili bilo kakvog drugog vida zauzimanja ako nije odobrenjem posebno naglašeno;
- prestankom važenja odobrenja za privremeno korištenje korisnik je dužan ukloniti sve objekte, naprave, mobilijare i sl. što je korištenjem prostora postavljeno i javnu površinu dovesti u prvobitno stanje;
- korisnik javne površine i objekta je istu obavezan održavati u urednom stanju i čistoći;
- nakon prestanka korištenja korisnik je obavezan ukloniti sve tragove svog korištenja javne površine tj. treba je dovesti u stanje prije početka korištenja.

Član 5.

Područje Opštine Drvar, u pogledu korištenja javnih površina, dijeli se na dvije zone:

- I zona - uže urbano područje koje obuhvata ulicu Titova i sve ulice koje se direktno spajaju sa njom, Ulicu Aleja Slavka Rodića, Ulicu Jole Marića od Mandića mosta do Srednje škole, Trg Slobode ulicu Vicuke Bodrože od raskršća do „klaonice“ i
- II zona - svo ostalo područje koje nije pomenuto I zonom.

Član 6.

- (1) Korisnik javnih površina je lice na koga je izdato rješenje za privremeno korištenje javne površine od Službe za imovinsko - pravne i geodetske poslove Opštine Drvar (u daljem tekstu: nadležna služba).
- (2) Korisnik može biti: pravno lice, fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti ili fizičko lice.

Član 7.

- (1) Korištenje javne površine moguće je samo na osnovu rješenja koje donosi Opštinski načelnik, putem Službe za imovinsko pravne i geodetske poslove, i na osnovu ugovora, potpisanog od strane korisnika i Opštinskog načelnika.
- (2) Za privremeno korištenje javnih površina iz člana 3. tačka a) i c) ove Odluke rješenje se izdaje na osnovu rezultata provedenog javnog oglasa/poziva.
- (3) Rješenjem kojim se odobrava privremeno korištenje javne površine, određuje se lice kojem se odobrava korištenje javne površine, detaljna oznaka i veličina lokacije čije se korištenje odobrava, namjena, vrsta objekta, vremenski period na koji se odobrava korištenje javne površine, visina naknade i drugi elementi bitni za korištenje prostora.

(4) Za privremeno korištenje javnih površina iz člana 3. tačka b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) i o) rješenje iz stava (1) ovog člana, izdaje se na osnovu zahtjeva stranke.

(5) Ugovor o korištenju javne površine zaključuje se kada je period korištenja duži od 30 dana, a za period korištenja do 29 dana korisniku se izdaje samo rješenje.

Član 8.

(1) Plan lokacija se radi za objekte navedene u članu 3. stav 1. tačka a) i c) ove Odluke, a donosi ga Opštinsko vijeće Drvar na prijedlog Opštinskog načelnika.

(2) Plan iz stava (1) ovog člana sadrži grafički i tekstualni dio.

(3) Grafički dio Plana sadrži prikaz postojećih i planiranih lokacija za privremene objekte, odnosno sa odgovarajućim oznakama.

(4) Tekstualni dio sadrži bliži opis urbanističko tehničkih uslova za svaki pojedini objekat, lokaciju, namjenu, vrstu djelatnosti koja će se obavljati na postojećim odnosno planiranim lokacijama.

Član 9.

(1) Privremeno korištenje javne površine u svrhu postavljanja objekata opisanih u članu 3. stav 1. tačka a) i c) ove Odluke, vrši se na osnovu javnog nadmetanja.

(2) Predmet javnog oglasa su lokacije utvrđene Planom lokacija za korištenje javnih površina na području Opštine Drvar (u daljem tekstu: Plan lokacija).

Član 10.

(1) Postupak javnog nadmetanja provodi se putem pribavljanja pismenih ponuda, a na osnovu javnog oglasa.

(2) Javni oglas se objavljuje na Web stranici Opštine Drvar i oglasnoj tabli Opštine i ostaje otvoren 15 dana.

(3) Javni oglas za pribavljanje pismenih ponuda za privremeno korištenje javne površine sadrži:

a) podatke o lokaciji sa izvodom iz Plana lokacija za zonu, za koju se provodi javno nadmetanje,

b) površinu lokacije,

c) vrstu objekta predviđenog za postavljanje (veličina, namjena, izgled i tip montažnog objekta tipa kiosk i montažno demontažnog objekta, veličina i vrsta reklamnog panoa, površina i elementi ljetne bašte na otvorenom),

d) početni iznos naknade za korištenje javne površine i način plaćanja iste,

e) vrijeme trajanja korištenja javne površine,

f) rok za podnošenje prijave,

g) naziv i sjedište organa kome se podnose prijave,

h) način podnošenja prijave i naziv dokumenta koji je učesnik dužan priložiti uz prijavu,

i) termin javnog otvorenja ponuda,

j) način obavješćavanja o rezultatima javnog oglasa,

k) odredbu da se neće razmatrati prijave onih lica koja imaju dugovanja, po bilo kom osnovu, prema Opštini Drvar.

Član 11.

(1) Pismena prijava za učestvovanje na javnom oglasu mora sadržavati:

a) ovjerenu fotokopiju lične karte ukoliko je ponudilac fizičko lice,

b) za registrovane djelatnosti: ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, odnosno rješenje nadležnog organa za obavljanje preduzetničke ili samostalne djelatnosti za fizička lica,

c) za fizička lica fotokopiju lične karte,

d) izjava da će u roku od 90 dana pribaviti potrebne dozvole i početi obavljati djelatnost,

e) visinu ponuđene naknade,

f) potvrdu Službe za privredu, finansije i inspeksijske poslove Opštine Drvar da nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Opštini Drvar.

(2) Pismene prijave za učestvovanje na javnom oglasu, predaju se neposredno na pisarnici Opštinskog organa uprave ili poštom u zapečaćenoj koverti s naznačenim podacima o podnosiocu.

Član 12.

- (1) Postupak javnog oglasa provodi Komisija sastavljena od tri člana koju imenuje Opštinski načelnik.
- (2) Komisija iz stava (1) ovog člana otvara primljene prijave i vrši utvrđivanje formalne ispravnosti prispjelih prijava.
- (3) Komisija je dužna u roku od pet dana od dana isteka roka za prijavu na javni oglas sačiniti zapisnik kojim se utvrđuju rezultati provedenog javnog oglasa, te sačiniti Obavještenje o rezultatima javnog oglasa koje se dostavlja učesnicima u nadmetanju, Opštinskom načelniku i na oglasnu tablu Opštine Drvar.
- (4) Učesnici u nadmetanju mogu izjaviti žalbu Drugostepenom žalbenom vijeću Opštine Drvar, u roku od 8 (osam) dana od prijema Obavještenja.
- (5) Nakon pravosnažnosti obavještenja Komisija dostavlja prijedlog najpovoljnijeg ponuđača Opštinskom Načelniku i Službi za imovinsko pravne i geodetske poslove koja izrađuje rješenje o privremenom korištenju javnih površina.

Član 13.

Opštinski načelnik, putem Službe za imovinsko pravne i geodetske poslove, donosi rješenje o privremenom korištenju javnih površina prema odredbi člana 7. ove Odluke, na osnovu čega se zaključuje Ugovor o privremenom korištenju javnih površina kojim se definišu prava i obaveze između Korisnika i Opštine Drvar.

Član 14.

(Postavljanje montažnih objekata u svrhu pružanja usluga)

- (1) Postavljanje montažnih objekata, u svrhu pružanja usluga podrazumjeva, objekte tipa: kiosk, kontejner ili drugi montažno demontažni objekat, koji služi za obavljanje djelatnosti, zatvoren sa svih strana, u kom se ne stvara buka, vibracija, dim, prašina, neugodni mirisi, para ili na drugi način ugrožava ili zagađuje životna sredina, odnosno ometa funkcija okoline koji moraju biti tehnički i oblikovno primjereno izvedeni, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi, uz manipulativnu mogućnost premještanja i uklanjanja sa javne površine u komadu ili demontažom.
- (2) Pravo na privremeno korištenje javne površine ostvaruje se nakon donošenja rješenja o privremenom korištenju javne površine na osnovu čega se potpisuje ugovor između Opštinskog načelnika i korisnika.
- (3) Pružanje usluga u predmetnom objektu mora otpočeti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana potpisa ugovora o privremenom korištenju javne površine, u protivnom ugovor se raskida.
- (4) Privremeni korisnik prije postavljanja objekta je dužan pribaviti potrebne dozvole u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, odnosno Zakonom o građenju.
- (5) Privremeno korištenje javne površine može se odobriti na period do 5 (pet) godina za postavljanje montažnih objekata u svrhu pružanja usluga.
- (6) Produženje privremenog korištenja se radi po zahtjevu korisnika, ako su ispunjeni uslovi:
 - da nije promjenjen korisnik,
 - da nisu promjenjeni uslovi privremenog korištenja,
 - da se zahtjev za produženje podnosi 30 dana prije krajnjeg roka definisanog ugovorom,
 - da korisnik nema neizmirenih obaveza prema Opštini Drvar.
- (7) Naknada za korištenje javne površine se obračunava mjesečno po m² zauzete površine, a plaća se mjesečno unaprijed.

Član 15.

(Podizanje bašta u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga)

- (1) Podizanje bašta u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, podrazumjeva zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskog objekta ili slobodnostojeća kad nije u sklopu ugostiteljskog objekta, a formira se postavljanjem pripadajućeg mobilijara (stolovi i stolice), rasvjete, muzičke opreme i sl. Bašta može biti nenatkrivena ili natkrivena suncobranima ili industrijski sklopivom tendom izrađenom od

metalnih ili drvenih montažno-demontažnih elemenata, izgrađena prema urbanističko-tehničkim uslovima nadležne službe.

(2) Prema periodu korištenja i načinu opremanja razlikuju se tipovi:

- ugostiteljska bašta otvorenog tipa podrazumjeva ljetnu sezonsku ugostiteljsku baštu, a odnosi se na kratki period korištenja najduže 6 mjeseci i ne može biti zatvorenog tipa, može imati postavljenu montažno-demontažnu tendu ili suncobrane,

- ugostiteljska bašta i terasa zatvorenog tipa podrazumjeva baštu koja se koristi tokom cijele godine, zidovi bašte moraju biti prozirne stjenke i pokrov koji se estetski i ambijentalno treba uklopiti u okruženje.

(3) Ugostiteljska bašta, mora biti izgrađena u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima, tehnički i oblikovno primjerno izvedeni, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi, izgrađena od laganih materijala, montažno-demontažne konstrukcije.

(4) Osim baštenskim stolovima i stolicama ili klupama, ugostiteljska bašta može se opremiti odgovarajućom ostalom opremom, kao što su: dodatni šankovi, rashladne vitrine, ljuljačke, fontane, žardinijere, dekorativna ograda, zvučnici, rashladni uređaji, ventilatori, grijalice i ostala oprema u okviru odobrene ugostiteljske bašte.

(5) Ako se mora izvoditi podna konstrukcija i ograda uslov je da bude suva gradnja tipa montažno demontažna, bez betoniranja i prekopavanja javne površine.

(6) U sklopu ugostiteljske bašte otvorenog tipa mogu se postavljati tende prema urbanističko tehničkim uslovima. Tende moraju biti montažno demontažne, a po vrsti mogu biti zglobne, rolovene i konzolne, a pokrivni materijal platno svih vrsta.

(7) Pravo na privremeno korištenje javne površine ostvaruje se nakon donošenja rješenja o privremenom korištenju javne površine na osnovu čega se potpisuje ugovor između Opštinskog načelnika i korisnika.

(8) Period korištenja javne površine u svrhu postavljanja:

- zatvorene ugostiteljske bašte ne može biti duži od 5 godina,

- otvorene ljetne bašte ne može biti duži od 6 mjeseci.

(9) Naknada za korištenje javne površine obračunava se mjesečno m² zauzete površine, a plaća se mjesečno unaprijed.

Član 16.

(Postavljanje objekata u svrhu reklamiranja i promocije)

(1) Postavljanje objekata u svrhu reklamiranja i promocije su objekti koji se koriste radi oglašavanja i isticanja reklamnih poruka, a po tipu mogu biti displej, city light, snopdispozitiv, objava, oglas i sl.

(2) Postavljanje slobodnostojećeg reklamnog panoa privremeni korisnik mora izvršiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o privremenom korištenju javne površine za postavljanje slobodnostojećeg reklamnog panoa.

(3) Prije postavljanja objekta, privremeni korisnik je dužan pribaviti potrebne dozvole u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, odnosno Zakonom o građenju.

(4) Objekti za reklamiranje kao što su reklamni panoi (tipa Jumbo, City Light i sl.), reklamne table, reklamni ili oglasni ormarići, displeji i drugi objekti koji služe samo u svrhu reklamiranja i promocije (u daljem tekstu "naprave") postavljaju se na javne površine vodeći računa da svojim položajem, veličinom, efektom ili drugom osobinom ne ugrožavaju saobraćaj u smislu sigurnosti i preglednosti.

(5) Objekti iz stava (1) ovog člana mogu biti slobodnostojeći, postavljeni na vlastitim stubovima, stubovima javne rasvjete i drugoj urbanoj opremi postavljenoj na javnim površinama tehnički i oblikovno primjerno izvedeni, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi.

(6) Privremeno korištenje javne površine u svrhu postavljanja reklamnih panoa (tipa Jumbo, City Light i sl.), rješenjem odobrava nadležna sužba prije pokretanja postupka ishodovanja lokacijske saglasnosti koja se izdaje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

(7) Uz zahtjev za postavljanje objekata iz člana 1. ove Odluke potrebno je priložiti skicu lokacije sa ucrtanim položajem predmeta i kopiju katastarskog plana, idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se pano postavlja (mikrolokacija), a ukoliko su ovi objekti osvijetljeni uz zahtjev se prilaže i elektroenergetska saglasnost te saglasnost vlasnika objekta sa kojeg se koristi električna energija.

- (8) Period korištenja javne površine u svrhu postavljanja reklamnog sredstva tipa displej, city light, snopdispozitiv, objava, oglas i sl. je do 5 godina.
- (9) Posebne samostojeće objave za kratkotrajne manifestacije, koje ne traju duže od 30 dana mogu se postaviti i na trotoare ili zelene površine samo na osnovu rješenja za postavljanje.
- (10) Naknada za korištenje javne površine obračunava se po m² površine reklamnog sredstva, a plaća se mjesečno unaprijed.
- (11) Obračun naknade za korištenje javne površine za kratkotrajne manifestacije obračunava se po danu korištenja i plaća se unaprijed.

Član 17.

(Postavljanje pokretnih naprava u svrhu izlaganja i prodaje robe)

- (1) Postavljanje pokretnih naprava u svrhu izlaganja i prodaje robe su lako prenosivi objekti (otvorenog ili zatvorenog tipa) namjenjen za izlaganje i prodaju robe – prodaja čestitki, razglednica, cvijeća, prskalice i drugih ukrasnih predmeta povodom obilježavanja novogodišnjih, državnih, vjerskih i drugih praznika, osvježavajućih napitaka, prehrane u originalnom pakovanju, suvenira, proizvoda starih i tradicionalnih zanata, domaće radinosti, knjiga, novina, stripova, umjetničkih slika i drugih proizvoda.
- (2) Postavljanje pokretnih naprava nije uslovljeno prethodnom pripremom javne površine.
- (3) Nadležna služba rješenjem odobrava postavljanje, uz uslov da se ne ometaju pješački i saobraćajni tokovi.
- (4) Period korištenja pokretnih naprava se određuje kako slijedi:
- na period do 30 dana za postavljanje: samostalnih i pokretnih štandova ili tezgi povodom pojedinih praznika, za prodaju robe na malo, kao što su čestitke, razglednice, cvijeće, prskalice, ukrasi za novogodišnje i druge praznike i posebne prilike, ulaznice za sportske, kulturne, humanitarne i druge manifestacije, te promotivnih i humanitarnih štandova, pozornica i sličnih naprava, šatora povodom raznih manifestacija,
 - na period do 6 mjeseci, za postavljanje naprava za izlaganje i prodaju robe ispred registrovanih trgovačkih radnji,
 - na period do godinu dana za postavljanje bankomata i automata za prodaju industrijski upakovane hrane i pića.
- (5) Naknada za korištenje javne površine obračunava se mjesečno po m² zauzete površine, a plaća se mjesečno unaprijed.

Član 18.

(Postavljanje aparata za izlaganje, pripremu i prodaju hrane i pića)

- (1) Aparati za izlaganje, pripremu i prodaju hrane i pića, su naprave za čiji rad je potrebno obezbijediti napajanje električnom energijom, plinom ili drugu vrstu energenta, mogu biti:
- rashladni uređaji - uređaj za izlaganje i prodaju napitaka, industrijskog sladoleda i kremova,
 - aparati za pripremu i prodaju hrane: aparat za kokice, kestenje, kukuruz, palačinke i uređaj za pečenje pečenjarskih proizvoda,
 - uređaj za pečenje i prodaju ribe, mesa i mesnih prerađevina (roštilj, riba, prasići, janjci, pilića i sl.).
- (2) Postavljanje aparata ispred registrovanih trgovačkih radnji za izlaganje, pripremu i prodaju hrane i pića nije uslovljeno prethodnom pripremom javne površine, a postavljaju se na period do 6 mjeseci.
- (3) Nadležna služba rješenjem odobrava postavljanje, uz uslov da se ne ometaju pješački i saobraćajni tokovi.
- (4) Priključenje uređaja na elektro mrežu ne razmatra se prilikom izdavanja Rješenja za privremeno korištenje javne površine.
- (5) Naknada za korištenje javne površine obračunava se mjesečno, po m² zauzete površine, a plaća se mjesečno unaprijed.

Član 19.

(Podizanje tende ili šatora)

- (1) Postavljanje tende ili šatora odobrava se na javnim površinama bez prethodne pripreme javne površine.

- (2) Tenda je slobodnostojeća konstrukcija, natkrivena a može biti sa odgovarajućim zastorom u svrhu zaštite od sunca i vremenskih nepogoda, koja se može postaviti u okviru ljetne bašte.
- (3) Šator je laka montažno demontažna slobodnostojeća konstrukcija sa odgovarajućim zastorom sa namjenom za zaštitu od sunca i vremenskih nepogoda, koja se može postaviti samostalno prilikom organizovanja manifestacija ili proslava.
- (4) Period korištenja se određuje kako slijedi:
- postavljanje tendi se odobrava na period do 5 godina u sklopu zatvorene ugostiteljske bašte,
 - postavljanje tendi se odobrava na period do 6 mjeseci u sklopu otvorene ugostiteljske bašte,
 - postavljanje šatora se odobrava na period do 8 dana.
- (5) Nadležna služba rješenjem odobrava postavljanje, uz uslov da se ne ometaju pješački i saobraćajni tokovi.
- (6) Priključenje uređaja na elektro mrežu ne razmatra se prilikom izdavanja Rješenja za privremeno korištenje javne površine.
- (7) Naknada za korištenje javne površine u svrhu postavljanja tende, obračunava se mjesečno, po m² zauzete površine, a plaća se mjesečno unaprijed.
- (8) Naknada za korištenje javne površine u svrhu postavljanja šatora obračunava se dnevno, po m² zauzete površine, a plaća se unaprijed za cijeli period korištenja.

Član 20.

(Postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa)

- (1) Objekti za izvođenje zabavnih programa kao što su zabavni park, cirkus, dječiji autići i vozića, klizališta, aparati i uređaji za zabavu i sl., postavljaju se na površinama gdje se ne remeti odvijanje saobraćaja.
- (2) Nadležna služba rješenjem odobrava postavljanje, uz uslov da se ne ometaju pješački i saobraćajni tokovi.
- (3) Korisnik je dužan obezbjediti bezbjednost učesnika i saobraćaja te održavanje okoliša uz lokaciju za koju je ishodovano odobrenje.
- (4) Priključenje uređaja na elektro mrežu ne razmatra se prilikom izdavanja Rješenja za privremeno korištenje javne površine.
- (5) Vremenski period korištenja javne površine u svrhu definisanu u stavu (1) ovog člana ne može biti duži od 60 dana.
- (6) Naknada za korištenje javne površine za objekte iz stave (1) ovog člana obračunava se dnevno po m², a plaća se unaprijed.

Član 21.

(Organizovanje prigodnih manifestacija, proslava i sl.)

- (1) Javne površine u svrhu javnog okupljanja (predizborni mitinzi, organizovani skupovi, razne manifestacije i slično), može se dati na korištenje pod uslovom da organizator obezbjedi bezbjednost, spriječi oštećenje okolnih objekata i održava higijenu na javnoj površini.
- (2) Dozvoljeno je postavljanje montažno demontažne tribine, šatora i ostalih elemenata koji služe u svrhu održavanja manifestacije.
- (3) Nadležna služba rješenjem odobrava organizovanje, uz uslov da se ne ometaju pješački i saobraćajni tokovi.
- (4) Period korištenja ne može biti duži od 10 dana.
- (5) Naknada za korištenje javne površine za objekte iz stave (1) ovog člana obračunava se dnevno po m², a plaća se unaprijed.

Član 22.

(Postavljanje građevinskih fasadnih skela)

- (1) U rješenju za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja građevinskih fasadnih skela radi vršenja radova na čišćenju, opravci vanjskih dijelova objekata i njihovom uređenju (krova, oluka, fasada i sl.), izvođaču radova će se utvrditi obaveza postavljanja adekvatne zaštite i obavještenja u svrhu zabrane prilaza i prolaza, radi sprečavanja oštećenja okolnih objekata i prostora i sigurnom odvijanju saobraćaja.

- (2) Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, podnosilac zahtjeva dužan je skelu odmah ukloniti.
- (3) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne postupi u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, komunalni inspektor narediće uklanjanje građevinske skele preko trećeg lica o trošku izvođača.
- (4) Ako se prilikom izvođenja radova ošteti javna površina ili okolni objekti izvođač je dužan pristupiti sanaciji nastalih oštećenja u roku od 48 sati, a završiti sanaciju u roku od 7 (sedam) dana.
- (5) U slučaju da izvođač u određenom roku ne postupi u skladu sa prethodnim stavom komunalni inspektor izdaće nalog ovlaštenoj organizaciji za sanaciju oštećenja o trošku izvođača radova.
- (6) Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s saobraćajne površine.
- (7) Posebno odobrenje za postavljanje fasadne skele nije potrebno za građevinu koja se gradi na osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje kojim je definisano postavljanje fasadne skele.
- (8) Period korištenja javne površine u svrhu postavljanja fasadne skele ne može biti duži od 30 dana.
- (9) Naknada za korištenje javne površine obračunava se na dnevnom nivou po m² zauzete površine, plaća se unaprijed.

Član 23.

(Privremeno odlaganje materijala)

- (1) Privremeno odlaganje materijala podrazumjeva odlaganje: građevinskog materijala, građevinskog šuta, građevinskih mašina i uređaja, prilikom izvođenja građevinskih radova u okviru gradilišta i istovara ogreva (drva, uglja i sličnih materijala), te za rezanje i cijepanje drva.
- (2) U rješenju nadležne službe kojim se odobrava privremeno korištenje javne površine za deponovanje i pripremu građevinskog materijala utvrdiće se obaveza izvođaču radova da zauzetu javnu površinu ogradi i označi propisanim znacima i time omogući bezbjedan prolaz pločnikom i ulicom, da ne ometa odvijanje saobraćaja i ne vrši oštećenje objekata, ulice i pločnika.
- (3) Građevinski materijal se mora složiti i uredno držati, na način da se obezbijedi neometano oticanje oborinskih voda.
- (4) Za sve eventualne štete odgovoran je izvođač radova.
- (5) Na javnoj površini u pješačkoj zoni nije dozvoljeno pravljenje maltera i mješanje betona, te izvođenje drugih radova koji mogu da prouzrokuju oštećenje javne površine.
- (6) U slučaju potrebe, dio javnosaobraćajne površine može se privremeno upotrijebiti za istovar drva, uglja i sličnoga, te za slaganje i rezanje ogrevnog drveta, ali tako da se ne ometa putnički i pješački saobraćaj. Drva se moraju složiti okomito na rub trotoara, tako da se spriječi kotrljanje na cestu. Drva, ugalj i slično moraju se ukloniti s javnosaobraćajne i druge javne površine u roku od 24 sata, a upotrijebljeno sa površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.
- (7) Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora, ili ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnosaobraćajnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno. Ako se izuzetno roba mora istovarati na javnosaobraćajnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta saobraćaju i mora se ukloniti odmah, ili najkasnije u roku od četiri sata nakon istovara.
- (8) Vremenski period korištenja javne površine u svrhu definisanu u stavu (1) ovog člana ne može biti duži od 30 dana.
- (9) Naknada za korištenje javne površine u svrhu odlaganja materijala plaća se unaprijed, a obračunava se na dnevnom nivou po m² zauzete površine.

Član 24.

(Prekop javnih površina)

- (1) Prekopavanje javnih površina podrazumjeva privremeno zauzimanje javnih površina radi: postavljanja, rekonstrukcije, sanacije, zamjene ili uklanjanja podzemnih instalacija, telefonskih i kablovskih vodova, komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje kablovskog i zračnog priključka na komunalnu infrastrukturu.
- (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prokopavanje, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti kopiju katastarskog plana predmetnog zemljišta i skicu mjesta na kome će se izvoditi radovi sa oznakom

lokacije, dužine, širine i dubine kanala koji će se kopati i vrijeme potrebno da se ti radovi izvedu, sa rokom početka izvođenja i završetka radova.

(3) Ukoliko se radovi zbog kojih je raskopavanje izvedeno ne mogu izvesti u odobrenom roku, investitor je dužan da zatraži produženje roka za prokopavanje javne površine.

(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u slučaju iznenadnih i očiglednih kvarova na podzemnim instalacijama, koji će trajati kraće od 24 sata, korisnik instalacija koji upravlja instalacijama može izvršiti prekopavanje radi otklanjanja kvara, s tim što je dužno odmah obavijestiti opštinskog komunalnog inspektora i po otklanjanju kvara površinu dovesti u prvobitno stanje.

(5) U rješenju nadležne službe kojim se odobrava prokopavanje javnih površina, pored ostalog, određuje se slijedeće: vrijeme u kojem se radovi trebaju obavljati, rok završetka radova, rokovi i način uklanjanja preostalog materijala, rok u kojem se ulica ili druga površina treba dovesti u prvobitno stanje.

(6) Ukoliko se javno saobraćajna površina prokopava po širini, prokopavanje se mora vršiti po etapama, tako da jedna strana uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja.

(7) Ukoliko se radi o radovima takve prirode da se saobraćaj mora obustaviti, investitor je dužan da zatvori ulicu, mjesto izvođenja radova označi propisanom signalizacijom i radove obavi u najkraćem mogućem roku.

(8) Odobrenje za obustavljanje saobraćaja na lokalnim i nerazvrstanim cestama te gradskim ulicama donosi nadležna služba.

(9) Ukoliko se vrši prokopavanje trotoara ili drugog pješačkog prelaza po širini, izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura nesmetan i siguran prelaz pješaka preko iskopa.

(10) Naknada za korištenje javne površine u svrhu prekopa javne površine plaća se unaprijed, a obračunava se na dnevnom nivou po m² zauzete površine.

Član 25.

(Postavljanje paleta sa ogrevnim drvima)

(1) Korištenjem javne površine postavljanjem ogrevnog drva u paletama, prema planu lokacija, ne može se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbjednost saobraćaja i pješaka, te na kojima se neće umanjiti estetski i opšti izgled okolnog prostora.

(2) Korištenjem javne površine u svrhu iz prethodnog stava ovog člana nije dozvoljena bilo kakva gradnja, betoniranje podloge, zatvaranje bočnih strana i slične radnje.

(3) Nadležna služba rješenjem odobrava postavljanje paleta, uz uslov da se ne ometaju pješački i saobraćajni tokovi, a period korištenja ne može biti duži od jedne godine.

(4) Naknada za korištenje javne površine u svrhu postavljanja paleta sa drvima, plaća se godišnje i plaća se unaprijed, a obračunava se na godišnjem nivou po m² zauzete površine.

Član 26.

(Korištenje stubova javne rasvjete u cilju postavljanja reklama ili drugih instalacija)

(1) Privremeno korištenje stubova javne rasvjete bez obzira u koju svrhu se koristi (reklamiranja, oglašavanje, postavljanje instalacija i sl) odobrava se uz uslov da se korištenjem ne remeti osnovna funkcija stuba.

(2) Sva oštećenja nastala u toku korištenja otklanja korisnik o svom trošku.

(3) Nadležna služba rješenjem odobrava postavljanje, uz uslov da se ne ugrožava besbjednost saobraćaja, a period korištenja ne može biti duži od 3 godine.

(4) Naknada za korištenje obračunava se na mjesečnom nivou po komadu stuba, a plaća se unaprijed.

Član 27.

(Zakup parking prostora)

(1) Korištenjem javne površine u svrhu parkiranja motornih vozila, rezervisanje parking mjesta odobrava se rješenjem nadležne službe, na zahtjev.

(2) Nadležna služba rješenjem odobrava zakup, koji ne može biti duže od godinu dana.

(3) Naknada za korištenje obračunava se po parking mjestu na mjesečnom nivou i plaća se unaprijed.

Član 28.

(Ostala privremena korištenja javnih površina)

- (1) Korištenjem javne površine u svrhu: pružanja usluga u nepokretnom ili priključnom vozilu, podizanja reklamnih balona, i slično, i ostali načini korištenja javnih površina koji nisu posebno navedeni ovom Odlukom ne može se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbjednost saobraćaja i pješaka, te na kojima se neće umanjiti estetski i opšti izgled okolnog prostora.
- (2) Nadležna služba rješenjem odobrava korištenje, koje ne može biti duži od godinu dana.
- (3) Naknada za korištenje obračunava se po m² površine na mjesečnom nivou za period korištenja 30 i više dana, a na dnevnom nivou za period korištenja do 29 dana, plaća se unaprijed.

IV - ODOBRENJE ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Član 29.

(Privremeno korištenje javne površine bez javnog nadmetanja)

- (1) Privremenom korisniku javne površine iz člana 3. tačka a) i c) ove Odluke koji nema neizmirenih obaveza prema Opštini Drvar po bilo kom osnovu, može se odobriti nastavak privremenog korištenja javne površine.
- (2) Zahtjev za nastavak privremenog korištenja javne površine podnosi se Službi za imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine Drvar 30 dana prije isteka perioda utvrđenog prethodnim rješenjem.
- (3) U slučaju da u toku korištenja javne površine za postavljeni montažni objekat-tipa kiosk i montažno demontažnog objekta za kojeg nema mogućnosti manipulativnog premještanja i uklanjanja s lokacije u cjelini, nastupi smrt privremenog korisnika javne površine, nastavak korištenja javne površine odobrit će se članu njegove uže porodice (supružniku, djetetu, roditelju) uz predočenje dokaza o smrti korisnika i dokaza o izmirenim obavezama.
- (4) Ako se u Planu lokacija ukinе lokacija za postavljanje montažnog objekta, privremenom korisniku javne površine obezbjedit će se zamjenska lokacija i izdati rješenje u skladu sa čl. 7. ove Odluke.
- (5) Ukoliko privremeni korisnik odbije ponuđenu zamjensku lokaciju, prestaje obaveza opštinskog organa uprave u pogledu daljeg obezbjeđenja lokacije za postavljanje montažnog objekta.
- (6) Privremeni korisnik, koji odbije ponuđenu zamjensku lokaciju, dužan je montažni objekat ukloniti sa lokacije, koja je ukinuta donošenjem novog ili izmjenama i dopunama važećeg plana lokacija. U suprotnom, nadležna inspekcija će provesti postupak prinudnog uklanjanja privremenog objekta i uređenje javne površine o trošku privremenog korisnika.

Član 30.

(Dokumentacija uz zahtjev za privremeno korištenje javne površine)

Uz zahtjev za privremeno korištenje javne površine stranka je dužna priložiti:

- rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju traži korištenje javne površine, odnosno akt o registraciji firme - kad je podnosilac registrovano pravno lice,
- odobrenje za građenje, skicu korištenja javne površine, plan gradilišta ili šema organizacije za veća gradilišta, ugovor o izvođenju radova (za slučajeve iz člana 3. stav 1. tačke j), k) ove Odluke),
- kopiju lične karte,
- potvrdu o prebivalištu,
- dokaz da nema neizmirenih obaveza prema opštini Drvar po bilo kom osnovu,
- situacijski snimak terena sa ucrtanom lokacijom koja je predmet zahtjeva

Član 31.

(Prestanak privremenog korištenja javne površine)

- (1) U slučaju da nastupe okolnosti koje dovode do prestanka potrebe za korištenjem javne površine prije isteka perioda korištenja odobrenog rješenjem, na koje privremeni korisnik javne površine nije mogao utjecati, isti je dužan odmah obavijestiti Službu za Imovinsko pravne i geodetske poslove, uz predočenje dokaza koji su doveli do prestanka potrebe za korištenjem javne površine.
- (2) Privremeni korisnik javne površine kojem je odobreno korištenje javne površine nakon javnog nadmetanja, a koji nije podnio zahtjev za produženje korištenja, dužan je nakon isteka tog perioda

privremeni objekat ukloniti, a korištenu javnu površinu dovesti u prvobitno stanje. U suprotnom, nadležne inspekcije će provesti postupak prinudnog uklanjanja privremenog objekta i uređenje javne površine o trošku privremenog korisnika.

Član 32.

(Obaveza privremenih korisnika javne površine)

- (1) Privremeni korisnici javnih površina dužni su se u svemu pridržavati uslova utvrđenih u rješenju o privremenom korištenju javne površine.
- (2) Javna površina ne može se koristiti protivno namjeni za koju je izdato rješenje za privremeno korištenje javne površine.
- (3) Javna površina ne može se dati na korištenje, odnosno u zakup drugom licu, osim u slučaju navedenom u članu 55. ove Odluke.
- (4) U slučaju da privremeni korisnik postupi suprotno odredbama iz stava (1), (2) i (3) ovog člana nadležna inspekcija će ukloniti predmetni objekat o trošku privremenog korisnika.

Član 33.

(Razlozi za prijevremeni prestanak korištenja javne površine)

- (1) Rješenje, odnosno ugovor za privremeno korištenje javne površine prestaje da važi i prije isteka vremena na koje je izdato u slučajevima:
 - a) ako korisnik javne površine tri mjeseca uzastopno ne plaća naknadu utvrđenu rješenjem o privremenom korištenju javne površine,
 - b) ako korisnik ne koristi javnu površinu na način i u svrhu kako je određeno Odlukom, odnosno rješenjem za korištenje,
 - c) ako na javnoj površini obavlja djelatnost lica koje nije navedeno u rješenju za korištenje,
 - d) ako koristi površinu veću od odobrene,
 - e) ako korisnik bude najmanje dva puta, u toku kalendarske godine kažnjavan za prekršaj zbog nepridržavanja odredaba ove Odluke i drugih važećih propisa,
 - f) ako objektivne potrebe nalažu drugačiji način korištenja javne površine na koju se odnosi rješenje za korištenje,
 - g) ako se utvrdi da je korisniku javne površine pravosnažnom odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje privredne djelatnosti navedene u rješenju za korištenje i ako odstupa od dozvoljene djelatnosti.
- (2) Slučajeve iz stava (1) ovog člana rješenjem utvrđuje nadležni organ.

V - NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Član 34.

(Visina naknade za privremeno korištenje javne površine)

Visina naknade za privremeno korištenje javne površine određuje se u ukupnom iznosu, na osnovu: utvrđene zone, površine, jedinične cijene i perioda korištenja javne površine, a u skladu sa ovom Odlukom.

Član 35.

(Način plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine)

Naknadu za privremeno korištenje javne površine korisnik plaća unaprijed u cijelom iznosu prije preuzimanja rješenja kojim mu se odobrava privremeno korištenje javne površine, ako je period korištenja kraći od mjesec dana, odnosno unaprijed i to najkasnije do 5-og u mjesecu za tekući mjesec, ako je period korištenja duži od mjesec dana.

Član 36.

(Namjena sredstava ostvarenih po osnovu naknade za privremeno korištenje javne površine)

Sredstva po osnovu naknade za privremeno korištenje javne površine su prihod Opštine Drvar, a koristiće se za finansiranje Programa uređenja građevinskog zemljišta i Programa obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Član 37.

Naknada za postavljanje montažnih objekata, u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, obračunava se mjesečno po m^2 i iznosi:

- a) I zona 8,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 5,60 KM/ m^2 .

Član 38.

Naknada za postavljanje ugostiteljske bašte obračunava se mjesečno po m^2 i iznosi:

- a) I zona 3,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 2,00 KM/ m^2 .

Član 39.

(1) Naknada za postavljanje objekata u svrhu reklamiranja i promocije po m^2 zauzete javne površine iznosi mjesečno:

- a) I zona 3,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 2,00 KM/ m^2 .

(2) Naknada za postavljanje objekata u svrhu reklamiranja i promocije u sklopu kratkotrajnih manifestacija obračunava se na dnevnom nivou po m^2 zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 2,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 1,40 KM/ m^2 .

Član 40.

Naknada za postavljanje pokretnih naprava u svrhu izlaganja i prodaje robe obračunava se mjesečno po m^2 zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 20,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 14,00 KM/ m^2 .

Član 41.

Naknada za postavljanje pokretnih naprava u svrhu izlaganja i prodaje robe i aparata za izlaganje, pripremu i prodaju hrane i pića obračunava se mjesečno po m^2 zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 2,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 1,40 KM/ m^2 .

Član 42.

(1) Naknada za postavljanje tende obračunava se po m^2 zauzete javne površine:

- I zona 2,00 KM/ m^2
- II zona 1,40 KM/ m^2 .

(2) Naknada za postavljanje šatora obračunava se dnevno po m^2 zauzete javne površine:

- I zona 1,40 KM/ m^2
- II zona 1,00 KM/ m^2 .

Član 43.

Naknada za postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa obračunava se mjesečno po m^2 zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 2,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 1,40 KM/ m^2 .

Član 44.

Naknada za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu organizovanja prigodnih manifestacija, proslava i sl. obračunava se dnevno po m^2 zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 2,00 KM/ m^2 ,
- b) II zona 1,40 KM/ m^2 .

Član 45.

Naknada za postavljanje građevinske fasadne skele obračunava se dnevno po m² zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 2,00 KM/m²,
- b) II zona 1,40 KM/m².

Član 46.

Naknada za odlaganje materijala obračunava se dnevno po m² zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 1,40 KM/m²,
- b) II zona 1,00 KM/m².

Član 47.

Naknada za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu prekopavanja javnih površina obračunava se po m² zauzete javne površine iznosi dnevno:

- a) I zona 1,40 KM/m²,
- b) II zona 1,00 KM/m².

Član 48.

Naknada za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja paleta sa ogrevnim drvima obračunava se godišnje po m² zauzete javne površine i iznosi:

- a) I zona 3,00 KM/m²,
- b) II zona 2,10 KM/m².

Član 49.

Naknada za korištenje stubova javne rasvjete u cilju postavljanja reklama ili drugih instalacija obračunava se na mjesečnom nivou po stubu i iznosi:

- a) I zona 15,00 KM/kom,
- b) II zona 15,00 KM/kom.

Član 50.

Naknada za rezervisanje parking mjesta obračunava se po parking mjestu na mjesečnom nivou i plaća se unapred i iznosi:

- a) I zona 20,00 KM,
- b) II zona 14,00 KM.

Član 51.

(1) Naknada za ostala privremena korištenja javnih površina po m² zauzete javne površine mjesečno iznosi (zaključen ugovor na vremenski period duži od mjesec dana):

- a) I zona 5,00 KM/m²,
- b) II zona 4,60 KM/m².

(2) Naknada za ostala privremena korištenja javnih površina po m² zauzete javne površine dnevno iznosi (izdato rješenje na manje od mjesec dana):

- a) I zona 3,00 KM/m²,
- b) II zona 2,10 KM/m².

Član 52.

(Početna cijena u postupku javnog nadmetanja)

Visina naknade za korištenje javnih površina iz člana 37. i 39. ove Odluke je početna cijena početni iznos naknade za korištenje javne površine u postupku javnog nadmetanja za privremeno korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažnog objekta tipa kiosk i montažno demontažnog objekta, za ljetne bašte na otvorenom i slobodnostojećeg reklamnog panoa.

VI - OSLOBAĐANJA I OLAKŠICE ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Član 53.

(Oslobađanje od plaćanje naknade za privremeno korištenje javne površine)

Naknada za privremeno korištenje javne površine neće se naplaćivati Jedinostvenom organu uprave Opštine Drvar.

Član 54.

(Preuzimanje montažnog objekta)

(1) Privremeni korisnik javne površine, može Opštini Drvar ponuditi preuzimanje montažnog objekta za koji nema mogućnosti manipulativnog premještanja i uklanjanja sa lokacije u cjelini, ukoliko: iz opravdanog razloga nije u mogućnosti obavljati odobrenu djelatnost i nije izmirio obavezu na ime naknade za privremeno korištenje javne površine.

(2) Ukoliko između Opštine Drvar i privremenog korisnika javne površine postoje međusobne obaveze i potraživanja, naplata istih regulisat će se posebnim sporazumom.

Član 55.

(Prenos prava vlasništva i davanje u zakup montažnih objekata)

(1) Privremeni korisnici javne površine mogu izvršiti prenos prava vlasništva nad montažnim objektima tipa kiosk i montažno demontažnim objektima za koje nema mogućnosti manipulativnog premještanja i uklanjanja sa lokacije u cjelini ili iste dati u zakup.

(2) Privremeni korisnici javne površine koji izvrše prenos prava vlasništva nad montažnim objektom iz stava (1) ovog člana ili iste daju u zakup, dužni su o tome obavijestiti nadležnu službu na način da dostave dokaze o prenosu prava vlasništva ili ugovor o davanju u zakup. U suprotnom sve obaveze utvrđene ovom Odlukom snosi privremeni korisnik na koga je izdato važeće rješenje.

(3) Rješenje za korištenje javne površine novom korisniku izdat će se u skladu sa članom 7. ove Odluke.

VII - NADZOR

Član 56.

(Upravni i inspekcijski nadzor)

(1) Upravni nadzor nad primjenom ove Odluke vrši Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine Drvar.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke vrši Služba za privredu, finansije i inspekciju putem komunalnog inspektora, kojem u vršenju nadzora pomaže Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove - komunalni redar.

Član 57.

(Naplata naknade za privremeno korištenje javne površine)

(1) Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove vodi evidenciju korisnika javnih površina za tekuću godinu na način da se u registar korisnika javnih površina unose podaci: naziv korisnika, adresa korisnika, lokacija, broj rješenja, period korištenja, djelatnost, vrsta objekta, površina, zona i visina naknade.

(2) Na osnovu mjesečnih izvještaja nadležne službe o stanju dugovanja po osnovu naknade za privremeno korištenje javne površine služba dostavlja Opštinskom pravobranilaštvu pravosnažna i izvršna rješenja o privremenom korištenju javne površine, sa prijedlogom za naplatu duga sudskim putem.

VIII - KAZNE NE ODREDBE

Član 58.
(Prekršaji)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi javne površine u svrhu utvrđenu ovom Odlukom bez odobrenja nadležne službe.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kazni će se i fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 KM.

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a biće objavljena i na oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Broj: 01-02-4403-1/25

Datum: 28.11.2025.godine

Broj: 01-02-4403-3/25

Datum: 26.02.2026.godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac, s.r.